

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
766/2539

บริษัท ไทยอะลิฟาติกส์ จำกัด
กรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติ พิกัด อัตรา ภาษี สรรพ
สามิต ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2534

โจทก์
จำเลย

จำเลย

สารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่างๆไม่ใช่ น้ำมันอื่นๆที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออก
ชื่อมาแล้วตามคำจำกัดความคำว่า"น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"ตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่3)พ.ศ.2534แม้
สารละลายและ โซลเว้นท์ชนิดต่างๆนั้นจะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพน้ำมัน
ก๊าดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่1(พ.ศ.2532)เรื่องกำหนดคุณภาพของ
น้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าดก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้นดังนี้พิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตตอนที่1ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับ
ที่3)พ.ศ.2534ในประเภทที่01.03รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่
คล้ายกันจึงไม่รวมถึงสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่างๆด้วยสารละลายเคมีไว้ที่
สปิริตพิพาทจึงไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภท
ที่01.03ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่3)พ.ศ.2534และเมื่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลายหรือ โซลเว้นท์ชนิดต่างๆ
จำเลยก็ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน หนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ภาษี สรรพสามิตเลขที่
ชบ. 0005/57398 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2535 คำวินิจฉัยคำคัดค้าน การ ประเมิน
ภาษี สรรพสามิต เลขที่ กค.0714/1 ลงวันที่15 มีนาคม 2536 และ คำวินิจฉัย
อุทธรณ์ คำวินิจฉัย คำคัดค้าน การ ประเมินภาษี สรรพสามิต เลขที่
กค.0709/58455 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ให้จำเลย คืน หนังสือ คำประกัน
ของ ธนาคาร นครธน จำกัด แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า สาร ละลาย เคมี ไวท์สปิริต จำนวน 335,774 ลิตร ตาม
ฟ้อง มี คุณสมบัติ อยู่ ใน ข้อกำหนด คุณภาพ น้ำมันก๊าด ตาม ประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนด คุณภาพของ น้ำมันเบนซิน และ
น้ำมันก๊าด จึง เป็น น้ำมันก๊าด ตาม พิกัด อัตรา ภาษีสรรพสามิต ประเภท ที่ 01.03
โจทก์ จะ ต้อง เสีย ภาษี สรรพสามิตการ ประเมิน ภาษี ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน
คำ วินิจฉัยคำคัดค้าน การประเมิน ภาษี สรรพสามิต และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ
คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ ชอบ ด้วย ข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย แล้ว ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษา ให้ เพิกถอน หนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ภาษี
สรรพสามิต เลขที่ ชบ. 0005/57398 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2535 คำวินิจฉัยคำ
คัดค้าน การ ประเมิน ภาษี สรรพสามิต เลขที่ กค.0714/1 ลงวันที่15 มีนาคม 2536
และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ เลขที่ กค.0709/58455ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ให้
จำเลย คืน หนังสือ คำประกัน ของธนาคาร นครธน จำกัด แก่ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีภาษีอากร วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ตาม พิกัดอัตรา
ภาษี สรรพสามิต ท้าย พระราชบัญญัติ พิกัด อัตรา ภาษี สรรพสามิต(ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2534 ให้ คำ จำกัด ความ คำ ว่า "น้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน " หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิต จาก ปิโตรเลียม ได้ แก่น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ เครื่องบินไอพ่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง หนัก น้ำมันเตา และ น้ำมัน อื่น ๆที่ คล้าย กับ น้ำมัน ที่ ได้ ออก ชื่อ มา แล้ว น้ำมันหล่อลื่น ปิโตรเลียม ปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซ ปิโตรเลียม ชนิด ต่าง ๆ ก๊าซ ธรรมชาติ เหลว ก๊าซ ธรรมชาติ สาร ละลาย หรือ โซลเว้นท์ ชนิด ต่าง ๆ สาร พลอย ได้ และ กาก อื่น ๆ ที่ ได้ จาก ปิโตรเลียม และ ให้หมายความว่า รวม ถึง น้ำมัน อื่น หรือ ผลิตภัณฑ์ อื่น ที่ ได้ จาก การ กลั่น หรือแยก ปิโตรเลียม ตาม ที่ รัฐมนตรี ประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา เห็นว่าตาม คำ จำกัด ความ ดังกล่าว สาร ละลาย หรือ โซลเว้นท์ ชนิด ต่าง ๆ ระบุ แยก ออกจาก คำ ว่า น้ำมัน อื่น ๆ ที่ คล้าย กับ น้ำมัน ที่ ออก ชื่อมา แล้ว ดังนั้น สาร ละลาย หรือ โซลเว้นท์ ชนิด ต่าง ๆ จึง ไม่ใช่ น้ำมัน อื่น ๆ ที่ ออก ชื่อ มา แล้ว และ แม้ สาร ละลาย หรือ โซลเว้นท์ ชนิด ต่าง ๆ นั้น จะ มี คุณสมบัติ อยู่ ใน ข้อกำหนด คุณภาพ น้ำมันก๊าด ตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนด คุณภาพ ของน้ำมัน เบนซินและน้ำมันก๊าด ก็ ไม่ใช่ น้ำมันก๊าด ตาม คำ จำกัด ความ ข้างต้น ดังนี้ พิกัด อัตรา ภาษี สรรพสามิต ตอน ที่ 1 ท้าย พระราชบัญญัติพิกัด อัตรา ภาษี สรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ใน ประเภที่ 01.03รายการ น้ำมันก๊าด และ น้ำมัน ที่ จุด ให้ แสง สว่าง ที่ คล้าย กัน จึง ไม่รวม ถึง สาร ละลาย หรือ โซลเว้นท์ ชนิด ต่าง ๆ ด้วย สาร ละลาย เคมี ไวท์สปิริตพิพาท จึง ไม่ใช่ สินค้า ที่ จะ ต้อง เสีย ภาษี ตาม พิกัด อัตราภาษี สรรพสามิต ประเภที่ 01.03 ท้าย พระราชบัญญัติ พิกัด อัตรา ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 และ เมื่อ ตาม พระราชบัญญัติ ดังกล่าวไม่ เรียกเก็บ ภาษี จาก สาร ละลาย หรือ โซลเว้นท์ ชนิด ต่าง ๆ จำเลย ก็ ไม่มี สิทธิ เรียกเก็บ ภาษี จาก โจทก์ การ ประเมิน เรียกเก็บ ภาษี สรรพสามิตของ เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลย คำวินิจฉัย คำ คัดค้าน การ ประเมินภาษี สรรพสามิต ของ สรรพสามิต เขต 2 และ คำวินิจฉัย

อุทธรณ์ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ จึง ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ ศาลภาษี
อากรกลาง พิจารณา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ใน ผลอุทธรณ์ ของ จำเลย ฟัง
ไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>